

Unterschlagung — Prüfungsschema § 246 StGB

Vermögensdelikte — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Objektiver Tatbestand

1. Fremde bewegliche Sache

Sache ist jeder körperliche Gegenstand (§ 90 BGB) ohne Rücksicht auf seinen Wert. Beweglich ist sie, wenn sie tatsächlich fortbewegt werden kann, notfalls nach vorheriger Trennung. Fremd ist sie, wenn sie zumindest auch im Eigentum eines anderen steht, also weder herrenlos noch im Alleineigentum des Täters.

Beispiel: F findet ein fremdes Fahrrad, das im Eigentum des E steht; es ist beweglich und weder herrenlos noch im Eigentum des F.

2. Zueignung

Zueignung ist die Anmaßung einer eigentümerähnlichen Herrschaftsposition: mindestens vorübergehende Aneignung der Sache oder ihres Sachwerts durch den Täter oder einen Dritten bei zumindest teilweiser dauernder Enteignung des Eigentümers. Anders als bei § 242 StGB genügt keine bloße Absicht — die Zueignung muss objektiv verwirklicht sein.

Beispiel: T verkauft das ihm nur geliehene Fahrrad des E an einen Dritten und behält den Erlös – er eignet sich die Sache objektiv an.

3. Manifestation des Zueignungswillens

Erforderlich ist ein nach außen erkennbares Verhalten, in dem sich der Zueignungswille objektiv betätigt; ein bloß innerer Entschluss genügt nicht. Typische Manifestationen sind Verbrauchen, Veräußern, Verarbeiten, Ableugnen des Besitzes gegenüber dem Eigentümer oder das ernsthafte Verweigern der Herausgabe.

Beispiel: T verweigert gegenüber E ernsthaft und endgültig die Rückgabe des geliehenen Fahrrads – darin manifestiert sich sein Zueignungswille nach außen.

4. Rechtswidrigkeit der Zueignung

Objektives Tatbestandsmerkmal. Die Zueignung ist rechtswidrig, wenn sie der materiellen Eigentumsordnung widerspricht, der Täter also keinen fälligen, einredefreien Anspruch auf Übereignung der Sache hat.

Beispiel: T hat gegen E einen fälligen, einredefreien Anspruch auf Übereignung des Fahrrads; seine Zueignung ist dann nicht rechtswidrig.

II. Subjektiver Tatbestand

Vorsatz bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale; *dolus eventualis* genügt. Der Vorsatz muss sich auch auf die Rechtswidrigkeit der Zueignung erstrecken — wer irrig einen Anspruch auf die Sache annimmt, unterliegt einem Tatbestandsirrtum nach § 16 I 1 StGB. Eine über den Vorsatz hinausgehende Zueignungsabsicht ist bei § 246 StGB nicht erforderlich.

Beispiel: T glaubt irrig, das Fahrrad gehöre bereits ihm, und eignet es sich deshalb an – ein Tatbestandsirrtum nach § 16 I 1 StGB schließt den Vorsatz aus.

III. Rechtswidrigkeit

Nach allgemeinen Regeln zu prüfen; in Betracht kommen insbesondere Notwehr (§ 32 StGB), rechtfertigender Notstand (§ 34 StGB) und die Einwilligung des Eigentümers. Die Einwilligung lässt allerdings regelmäßig bereits die Rechtswidrigkeit der Zueignung als Tatbestandsmerkmal entfallen.

Beispiel: E willigt nachträglich ein, dass T das geliehene Fahrrad behält; damit entfällt bereits die Rechtswidrigkeit der Zueignung.

IV. Schuld

Nach allgemeinen Regeln: Schuldfähigkeit (§§ 19, 20 StGB), Unrechtsbewusstsein (§ 17 StGB) und das Fehlen von Entschuldigungsgründen, insbesondere § 35 StGB.

Beispiel: T handelt im entschuldigenden Notstand nach § 35 StGB, weil er die fremde Sache zur Rettung eines nahen Angehörigen veräußert.

V. Veruntreuende Unterschlagung, § 246 II StGB

Nach herrschender Meinung eine Qualifikation, deren Merkmal „anvertraut“ ein besonderes persönliches Merkmal im Sinne des § 28 II StGB ist. Anvertraut ist eine Sache, die dem Täter in dem Vertrauen übergeben oder überlassen wurde, er werde sie zu einem bestimmten Zweck verwenden, verwahren oder zurückgeben — etwa bei Miete, Leihe, Verwahrung oder Sicherungsübereignung.

Beispiel: V übergibt T sein Auto zur sicheren Verwahrung während seines Urlaubs; T verkauft es stattdessen — ihm war die Sache im Sinne des § 246 II StGB anvertraut.

VI. Subsidiarität und Konkurrenzen

§ 246 I a. E. StGB ordnet formelle Subsidiarität an: Die Unterschlagung tritt zurück, wenn die Tat in einer anderen Vorschrift mit schwererer Strafe bedroht ist — insbesondere hinter §§ 242, 249, 253, 263 StGB und hinter § 246 II StGB. Der Versuch ist nach § 246 III StGB strafbar. Die §§ 247, 248a StGB erfassen die Unterschlagung ausdrücklich: Bei Angehörigen und bei geringwertigen Sachen ist daher der Strafantrag zu prüfen.

Beispiel: T bricht in eine Wohnung ein und nimmt dort einen Ring mit; die Unterschlagung tritt hinter den verwirklichten Diebstahl nach § 242 StGB zurück.

Typische Streitstände

Manifestation — Wie weit reicht die Manifestationstheorie?

Einigkeit besteht, dass der Zueignungswille nach außen erkennbar betätigt sein muss. Nach der herrschenden weiten Manifestationstheorie genügt jedes Verhalten, das für einen objektiven Beobachter, der alle Umstände kennt, den Zueignungswillen erkennen lässt; die engere Gegenauffassung verlangt ein Verhalten, das den Zueignungswillen schon aus sich heraus, ohne Rückgriff auf die Begleitumstände, zum Ausdruck bringt. Praktisch wird der Streit bei bloßem Behalten, Beiseiteschaffen oder Verstecken der Sache relevant.

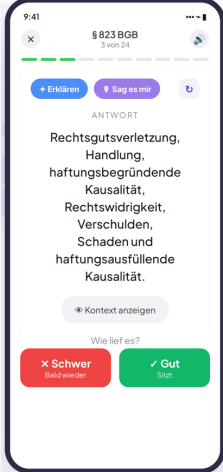
Zweitzueignung — Wiederholte Zueignung derselben Sache

Eignet sich der Täter eine bereits zugeeignete Sache erneut zu — etwa indem er das gestohlene Fahrrad später verkauft —, nimmt die Tatbestandslösung an, dass eine zweite Zueignung schon tatbestandlich ausscheidet, weil die Sache dem Täter gegenüber nicht erneut zugeeignet werden könne. Die

Rechtsprechung und die heute überwiegende Lehre bejahen dagegen den Tatbestand und lösen über die Konkurrenzen: Die erneute Zueignung tritt als mitbestrafte Nachtat zurück. Praktisch bedeutsam wird der Streit vor allem für die Teilnahme Dritter an der zweiten Zueignung.

Subsidiarität — Reichweite der Subsidiaritätsklausel

Die Rechtsprechung versteht § 246 I a. E. StGB als umfassende formelle Subsidiarität: Die Unterschlagung tritt hinter jede Vorschrift zurück, die dieselbe Tat mit schwererer Strafe bedroht, unabhängig vom geschützten Rechtsgut. Ein Teil der Literatur will die Klausel einschränkend nur gegenüber Eigentums- und Vermögensdelikten anwenden, weil sonst der Eigentumsschutz durch beliebige schwerere Delikte verdrängt werde. Auf Konkurrenzebene zu erörtern, nicht im Tatbestand.



9:41 § 823 BGB 3 von 24

+ Erklären Sag es mir

ANTWORT

Rechtsgutsverletzung,
Handlung,
haftungsbegründende
Kausalität,
Rechtswidrigkeit,
Verschulden,
Schaden und
haftungsausfüllende
Kausalität.

Kontext anzeigen

Wie lief es?

✗ Schwer
Bald wieder

✓ Gut
Sitzt



Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.